

עין משפט
גד מצוה

לא:

ההוא דגיטין בשמי כיתי עדים י"ל דלשון מחלף על מחלף דקדמי התם במתני' שיך טפי בשמי כיתי עדים ובפ"צ דכתובות (דף כו: ד"ה אן) ובפ' חזקת הבתים (כ"ב: לב. ד"ה אן) הארכתי: **וארעא** אוקמא בחזקת בר שטיא. לא דמי להאיא דאמר בקידושין (דף עט:) ובצבא בתרא (דף קג: וס) אס צריא הוא עליו להציא ראיא ששכיז מרע היה ואס שכיז מרע הוא כו' דהכא כיון שדרכו להיות עמים חלים ועמים שוטה לא שיך להעמיד אחזקה כמו שהוא עמה: **אי** יגיד עליו ריעו מאי זו היא דקתני. הוה מני למיפרך אי יגיד עליו ריעו ^(א) ליתמי כולה צמד וליתני חד מינייהו צאדך כדפריך בפרק לא יחפור (כ"ב: דף יט:): **למעוטי** זמן דליתיה בקידושין. מספקא לר"י כחצ

בכתב ידו ואין עליו עדים אי מהני בקידושין אי לא דכיון שאין לריך זמן מה לנו אס אין עליו עדים: **והא עבדא דאיבא דקני בכספא בו**. פירש בקונטרס שטר קניית עבד וקשה לר"י דל"כ מ"ש דנקט עבד דה"מ למינקט שטר מכירת קרקע וכל שטרי מקח וממכר ועוד דהתם לא מיקון נשין זמן ונראה דאשטר שימכור קאי דמיקון ^(א) זמן לידע מתי נאסר בשפחה והותר בנת ישראל וה"ק והא עבדא איבא דקני נפשיה בכספא ואיבא דקני צשטרא והשתא ניחא הא דמשני התם רובא וכו' וא"ת צפ"ק דגיטין (דף ט.) דתנן בג' דרכים שוו גיטי נשין לשחרורי עבדים ליתני נמי זמן ששוו גיטי נשים לשחרורי עבדים וליתיה בקידושין וי"ל דכל מיילי דחשיב התם ודפריך התם הוי חד טעמא בגיטי נשים ושחרורי עבדים אצל זמן ^(א) דשחרורי עבדים צא להמירו בנת ישראל וגיטי נשים משום פירייה: **דחזו בכתבא** ואתו ומסהדי בו'. הדרי לאידך כדפריך צפ' לא יחפור: ^(א) ד"ה וכו' הא וכו' דתקון רבנן זמן לידע וכו' עבדא דאיבא דקני וכו' דקני נפשא צשטרא ^(א) וכו' התם רובא בשטרא וא"ת: ^(א) בא"ד אצל זמן לאו חד טעמא דשחרורי עבדים להמירו בנת ישראל

י"ז ועין בתוס' דגיטין דף י"ז ע"א דכ"ה מפני דף תקנו זמן בגיטין כתבו דתקון זמן בנט שחרור דמישני שמה ימכור אותו ואח"כ יתן לו גט שחרור בלא זמן והיני טעמא דמשום פירי ועיין בפ"ק דגיטין דף י' בתוס' ד"ה כי שהקשו קושא' זמן ליתמי מו זמן ומילוי ע"ש: ^(ט) ד"ה אלא מדרבנן כו' לא היל'. י"ב עיין לעיל דף י"ד דכ"ה לעולם:

- בבא א מיי פייב מהלי אשומי הלכ' א ג סמג עשין מח טוש"ע אה"ע סימן סט טפי א ג: ל ב מיי פ"א מהלי גירושין הלכה כד סמג עשין כ טוש"ע אה"ע סימן קכח ספיף א:
- ג מיי פ"ג מהלכות עדות הל' ד ופ"ח הלכה ה סמג עשין קט טוש"ע ח"מ סימן כח קש"י ג' וסימן מו ספיף י: לב ב מיי פ"ו מהלכות גיטוס הלכה מ סמג עשין כ טוש"ע אה"ע סימן קעד ספיף ד:
- ג ה מיי שם הלכ' מ:

-

מוסף רש"י

הובא בעמוד הבא.

-

תוס' חד מקמאי

כללא דמילתא כל דאיתיה בקדושין איתיה בגירושין וכל דאיתיה נמי בגירושין איתיה בקדושין לבד מוזמן דלא תקנו בקדושין. מאי דכתב הרב אלפס גבי מפייהם הוא מפי כתבם דכל שטר היוצא מתחת ידי מלה או מלוקח לאו מפי כתבם הוא דרמיעא דמסהדי סהדי נעשה כמי שנחקר עדותן בב"ד איכא דקשי ליה הא דגרסינן בגיטין פ' מי שאחזו אם לא יגיד פרט לאלם דאינו יכול להגיד ואמאי הא יכול להגיד מתוך הכתב למסור למלוה (אם הלוה) אם לא [והיה] כתובה בשעת הלואה. ולא היא דשוכרת העדות אינו חייב אלא בכפירה בב"ד וכיון דהשתא

ההוא דגיטין בשמי כיתי עדים י"ל דלשון מחלף על מחלף דקדמי התם במתני' שיך טפי בשמי כיתי עדים ובפ"צ דכתובות (דף כו: ד"ה אן) ובפ' חזקת הבתים (כ"ב: לב. ד"ה אן) הארכתי: **וארעא** אוקמא בחזקת בר שטיא. לא דמי להאיא דאמר בקידושין (דף עט:) ובצבא בתרא (דף קג: וס) אס צריא הוא

וארעא אוקמא בחזקת בר שטיא אלא אמר ^(א) אביי יגיד עליו ריעו תנא בקידושין וה"ה לגירושין תנא בגירושין וה"ה לקידושין א"ל רבא אי יגיד עליו ריעו מאי זהו דקתני אלא אמר רבא כל שיש בקידושין יש בגירושין ויש בגירושין מה שאין בקידושין והו דגירושין לאו דוקא אלא משום דתנא זהו בקידושין תנא נמי זהו בגירושין והו דקידושין תנא נמי זהו בגירושין והו דקידושין למעוטי מאי למעוטי זמן דליבא בקידושין ומפני מה לא תקנו זמן בקידושין הניחא למ"ד משום פירי "ארוסה לית לה פירי אלא למ"ד במשום בת אחותו ליתקין זמן משום דאיבא דמקדש בכספא ואיבא דמקדש בשטרא לא תקון רבנן זמן א"ל רב אחא בריה דרב יוסף לרב אשי והא עבדא דאיבא דקני בכספא ואיבא בשטרא ותקון רבנן זמן התם רובא בשטרא הכא רובא בכספא אב"א משום דלא אפשר היכי ליעביד לינחה גבי דידה מחקה ליה לינחה גבי ידידה זמנין דבת אחותו היא ומחפה עלה לינחה גבי עדים ^(א) אי דזכירי ליתו ליסהוד ואי לא זמנין דחזו מכתבא ואתו מסהדי ^(ב) ורחמנא אמר ^(ג) מפייהם ולא מפי כתבם אי הכי בגירושין נמי נימא הכי התם להצלה דידה קאתי הכא לחובה דידה קאתי: **בתנאי** ^(ד) ג'

אחין נשואין ג' נבריות ומת אחד מהן ועשה בה השני מאמר ומת הרי אלו חולצות ולא מתייבמות שנאמר וּמַת אֶחָד מֵהֶן יִבְמָהּ יְבִא עִלֶּיהָ ^(א) שעליה זיקת יבם אחד ולא שעליה זיקת ב' יבמין רבי שמעון אוומר מייבם לאיזו שירצה וחלוץ לשניה: **גב'** ואי זיקת ב' יבמין דאורייתא חליצה נמי לא תיבעי אלא מדרבנן הוגזירה שמוא יאמרו ב' יבמות הבאות מבית אחד מתייבמות ונייבם לחדא וניחלוץ לחדא גזירה ^(א) שמוא יאמרו בית אחד מקצתו בנוי ומקצתו

כתבם: **גבי גירושין נמי**. אמאי תקנו זמן משום צת אחותו גבי מאן נינחיה: להללה **יידה קאסי**. וליכא למיחש דלמא מתקה ליה די אמו סהדי דזינחה אי לא מיימא שטרא דליגרשה מקמי הכי מוקמינן לה בחזקת אשת איש. ומיהו אי לא תקון רבנן זמן הוה מצי לאפסויי עלה ומספיקא לא קטלינן לה אצל השתא דתקון רבנן ^(א) אי לא מיימא ליה מוקמינן לה אחזקה וקטלינן לה: **הכא לחובה יידה קאסי**. זמן דקידושין ואי תקון לה רבנן זמן חזינחה כצשה ליה לשטרא או מחקה ליה וקיימא אחזקת פגויה דממעיקרא: **בתנאי** ^(א) זיקס **שני יצמין**. דכל זמן שלא כנסה או עדיון זיקת ראשון עליה ונתוספת עליה זיקת מאמרו הרי כנסמה זה ונתרו עלה זיקת שניהם ואילו כנסה הוה פקעה זיקה דקמא וכי מייית לא הוה עלה אלא זיקת שני א"נ לא עבד צה מאמר לא הוה עלה אלא זיקת ראשון: **מייצם לאיזו שירא**. דקדמני טעמא צפרק שני צברייתא"א אס מאמרו של שני מאמר אשת שני הוא בועל ואס אינו מאמר אשת ראשון הוא בועל: **ומולץ לשניה**. דמדא לא מיפטרטא צביאה דאריך דלמא מאמר לא קני והוו להו צ' יצמות הבאות מצ' צתים וייצומי תרואייהו נמי לא דלמא מאמר קני והוו להו צ' יצמות הבאות מצית אחד: **גב'** אי זיקס **שני יצמין דאורייתא** כו'. לרבנן פריך: **אלא מדרבנן**. דמדאורייתא מאמר לא קני והוו להו שמי יצמות מצ' צתים ותרוייהו מצי לייצומי ורבנן הוא דגזרו שמה יאמרו צ' יצמות הבאות מצית א' מתייצמות ומקצתו

למחוק הזמן כי סבורה שיפסול צכך וגרע כמו טפי אצל ודאי אי הוה מחקה ליה לא הוה קטלינן לה הכא לחובה דידה קאמי דהקידושין צאין להעיד שהיא מקודשת ומחקה ליה לעולם לזמן:

שלשה אחין נשואין ג' נשים נבריות. ה"מ למנקט ואחד מופנה: **מדרבנן** וגזירה בו'. משמע דאשת צ' מתים צשום מקום לא הויא אלא מדרבנן דאי לאו גזירה דהכא היתה מתייצמת אפי' בעלת

במוכרת כדפרי' התם וכן עקר בפ' שנים אוהזין כתבתי דעת ר' יעקב וי"ל בענין מפייהם. הא דאמר רבא נתן גט למאמרו הותרה צרתה ואיבא דאמר הותרה אפילו היא ^(א) דוקא ליה ולא לזיקתו והכי איתא בפ' רבן גמליאל:

ארבעה אחין פרק שלישי יבמות

סנא בקידושין. ספק קרוב לו כו' וה"ה בגירושין: **וסנא** בגירושין. כתב בכתב ידו וכו' וה"ה לקידושין: **ה"ג כל שיש בקידושין יש בגירושין ויש גירושין מה שאין בקידושין**. והו דגירושין לאו דוקא ומשום דתנא זהו בקידושין תנא נמי זהו בגירושין: **כל שיש בקידושין. כגון** ספק קרוב לו וכו' הוי נמי ספק

בגירושין: **ויש גירושין**. שאין ספק לענין קדושין כגון זמן כדמפרש לקמן דצטור קידושין כגון המקדש צטור לא תקנו זמן: **והו דגירושין לאו דוקא**. דמשמעו זהו דהוי ספק בגירושין אצל ספק קרוב לא הוי ספק לגירושין ואידי דתנא זהו בקידושין דדוקא זהו דקמ"ל זהו ספק קרוב הוא דשיך בקידושין אצל ספק זמן לא שיך צהו: **הניחא למ"ד**. בגיטין צפ' ^(א) כל הגט (דף כו:) מפני מה תקנו חכמים זמן בגיטין משום פירי לידע מאימתי תגצה מצעלה פירות שאכל מנכסי מלוג שלה דקסבר משעה שנתן עיניו צה לגרשה שוב אין לו לצעל פירות: **ארוסה לית לה פירי**. לפיכך לא תקנוהו צטור קידושין שאין הצעל אוכל פירות עד שתכנס לחופה דכי תקון רבנן פירי לצעל משום פרקויה ופרקויה לא קא מחייב צה אלא מכתובה ואילך דתנאי כתובה הוא דאס משתצאי אפרקינן ככתובות פ' נערה (דף נא:). **משום צה אחוסו**. שמה יאס נשוי צת אחותו ותזנה תחתיו ויראה עדים ממשמשין וצאין ויחוס עליה ויגרשנה ויאמר קודם זנות שאתם מעידים כצר נתגרשה: **ליסוקין זמן**. נמי צטור קדושין שמה מונה ויאמר קודם קידושין הוה: **והא עבדא**. מכירת עבד: **וסקון רבנן זמן**. ככל שטרי מכירה ^(א) [אל עבד כדין לידע מאיזה זמן יאכל פירות ^(א) וזה קנה נכסי עבדו: **מחקה ליה**.

^(א) לזמן ומתאמר קודם קידושין היה זנות זה: **לינחיה גבי עדים**. מאי מהי אי דכירי אימת הוה קידושין אפי' אינו כתוב צטור מנא לאסהודי אלא להכי אמרת דמהי דוימנין דלא דכירי וזכו מכתבא ואמו ומסהדי והאי לאו עדות הוא דרחמנא אמר ע"פ שנים עדים (דצריס יט) ולא שיעידו על פי כתבם: **גבי גירושין נמי**. אמאי תקנו זמן משום צת אחותו גבי מאן נינחיה: להללה **יידה קאסי**. וליכא למיחש דלמא מתקה ליה די אמו סהדי דזינחה אי לא מיימא שטרא דליגרשה מקמי הכי מוקמינן לה בחזקת אשת איש. ומיהו אי לא תקון רבנן זמן הוה מצי לאפסויי עלה ומספיקא לא קטלינן לה אצל השתא דתקון רבנן ^(א) אי לא מיימא ליה מוקמינן לה אחזקה וקטלינן לה: **הכא לחובה יידה קאסי**. זמן דקידושין ואי תקון לה רבנן זמן חזינחה כצשה ליה לשטרא או מחקה ליה וקיימא אחזקת פגויה דממעיקרא: **בתנאי** ^(א) זיקס **שני יצמין**. דכל זמן שלא כנסה או עדיון זיקת ראשון עליה ונתוספת עליה זיקת מאמרו הרי כנסמה זה ונתרו עלה זיקת שניהם ואילו כנסה הוה פקעה זיקה דקמא וכי מייית לא הוה עלה אלא זיקת שני א"נ לא עבד צה מאמר לא הוה עלה אלא זיקת ראשון: **מייצם לאיזו שירא**. דקדמני טעמא צפרק שני צברייתא"א אס מאמרו של שני מאמר אשת שני הוא בועל ואס אינו מאמר אשת ראשון הוא בועל: **ומולץ לשניה**. דמדא לא מיפטרטא צביאה דאריך דלמא מאמר לא קני והוו להו צ' יצמות הבאות מצ' צתים וייצומי תרואייהו נמי לא דלמא מאמר קני והוו להו צ' יצמות הבאות מצית אחד: **גב'** אי זיקס **שני יצמין דאורייתא** כו'. לרבנן פריך: **אלא מדרבנן**. דמדאורייתא מאמר לא קני והוו להו שמי יצמות מצ' צתים ותרוייהו מצי לייצומי ורבנן הוא דגזרו שמה יאמרו צ' יצמות הבאות מצית א' מתייצמות ומקצתו

למחוק הזמן כי סבורה שיפסול צכך וגרע כמו טפי אצל ודאי אי הוה מחקה ליה לא הוה קטלינן לה הכא לחובה דידה קאמי דהקידושין צאין להעיד שהיא מקודשת ומחקה ליה לעולם לזמן: **שלשה אחין נשואין ג' נשים נבריות**. ה"מ למנקט ואחד מופנה: **מדרבנן** וגזירה בו'. משמע דאשת צ' מתים צשום מקום לא הויא אלא מדרבנן דאי לאו גזירה דהכא היתה מתייצמת אפי' בעלת מאמר במוכרת כדפרי' התם וכן עקר בפ' שנים אוהזין כתבתי דעת ר' יעקב וי"ל בענין מפייהם. הא דאמר רבא נתן גט למאמרו הותרה צרתה ואיבא דאמר הותרה אפילו היא ^(א) דוקא ליה ולא לזיקתו והכי איתא בפ' רבן גמליאל:

^(א) י"ל דוקא נתן גט לתאמרו ולא לזיקתו.

מסורת הש"ס

^(א) ג"מ לא. צ"ב יט. ע"י וע' תוס' שם נד. ד"ה אמר חזקיהו: ^(ב) גיטין עלא. ^(ג) לעיל יב. יח: ^(ד) [לקמן מד-]. ^(ה) [בפרק המציא גט ח-]. ^(ו) [רש"ל]. ^(ז) [לעיל יט-]. ^(ח) [ועי' היטב תוס' גיטין י. ד"ה כ-]. ^(ט) [ועי' תוס' כ"ב לו: ד"ה מחלה וכו'].

-

תוספות ישנים

ואי זקת צ' יצמין דאורי"י הל"ה נמי לא תבעי. וקשה דהא אין מאמר אלא מדרבנן ואיכא אינה אלא ממתת מתאמר. וי"ל דבני הא כי אי צבירא לן כצ"ש דאמר מתאמר קוזה קנין גמור וזיקת שני יצמין הל"ה נמי לא תבעי. וא"ת הא לעיל מיידי קרא ויבמה מי שעליה זיקת יבם אחד ולא שעליה זיקת שני יצמין. וי"ל דלא הוי אלא אסמכתא בעלמא: (וגמור) [וגדלה] דלמא חלין והדר מייבם. משמע הא אי לא הך גזירה שריין מרובייהו ליבס ותימה דלאמרינן לקמן (יז:) פירק האשה גבי יבם קטן שגא על יצממו ומשהגדיל נשא חמרת ומת אס לז דע האשויא משהגדיל יצממו חולצת ולא מתייצמת ואשמו או חולצת או מתייצמת וכו' ופליגי או גורנין משום לרה כי ההא או לא ונתנא דהתם לא גזר משום לרה ואי"כ קשה לתנא דהתם דלא גזר גזית דהתם אלא גזר גזירה אשט שני מתים גזירה מתייצמת וי"ל נהי דלא גזר גזירה דהתם מ"מ לא מייבמה לאשט שני מתים גזירה אטו אשט שני מתים דפרק המגרש שגא לחזון וגרשה חוץ משמעון וכל שמעון וקדשה סתם וספירא לתנא דלקמן דההיא אשט שני מתים דפרק המגרש (גיטין כפ:). הויא דאורייתא והכא דלא גורנין משום אשט שני מתים דהתם לא צבירא להך דהתם אשט שני מתים דהתם דלחיוו [דאורייתא].

-

תוס' חד מקמאי (והצ"ח) דבשעת כפירה היא לפני ב"ד אם מסור לה מפי כתב' הוא ומצאויה כתוב בכתב ידי הראב"ד וי"ל שכתב בוה הלשון אמר אברהם מדבריו הרב וי"ל עדים שחתמו על השטר ונתהווה השטר בידם זמן ארוך עד ששכחו את העדות אותו השטר בטל אצ"פ שמסור אחרי"כ ליד בעליו והדשחת הוא דקאמרי בהדי סהדי בשעת מסירת השטר וההיא שעתא מפי כתבם הוא וזו ח"מה גדולה וכמה שטרות יהיו נפסלין בכך אלא כל שטר דאי בעי לממסריה ביד בעליו מצו מסרי לה אף על גב דאישתחי גביהו זמן גדול ושכחו העדות כיון שמסרתוהו ליד בעליו שטרא מעליא הוא ואפי' לא מסרוהו עד שעת העברה בידן ולא עוד אלא שאומרינן לו חנו לו שטרות ויתקיים בב"ד ושני הכא שאין שטר הזה ראוי למסורו לידו ולמא מחקא ליה לזמן הלכך ה"ל ההיא שעתא כעדות על פה ומשום הכי כביא מפייהם ולא מפי כתבם וההיא שמעתתא דכתובות לא מיפרשא כהאי ענינא אלא

במוכרת כדפרי' התם וכן עקר בפ' שנים אוהזין כתבתי דעת ר' יעקב וי"ל בענין מפייהם. הא דאמר רבא נתן גט למאמרו הותרה צרתה ואיבא דאמר הותרה אפילו היא ^(א) דוקא ליה ולא לזיקתו והכי איתא בפ' רבן גמליאל:

^(א) י"ל דוקא נתן גט לתאמרו ולא לזיקתו.